والفوات فى يد عادية ولا تضمن منفعة البضع الا بتفويت وكذا منفعة بدن الحر فى الاصح واذا نقص المغصوب بغير استعمال وجب الارش مع الاجرة وكذا لو نقص به بأن بلى الثوب فى الاصح *(فصل)* ادعى تلفه وأنكر المالك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح فاذا حلف غرمه المالك فى الاصح ولو اختلفا فى قيمته أو الثياب التى على العبد المغصوب أو فى عيب خلقى صدق الغاصب بيمينه وفى عيب حادث يصدق المالك بيمينه فى الاصح ولو رده ناقص القيمة لم يلزمه شئ ولو غصب ثوبا قيمته عشرة فصارت بالرخص درهما ثم لبسه فأبلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهى قسط التالف من أقصى القيم (قلت) ولو غصب خفين قيمتهما عشرة فتلف أحدهما ورد الآخر وقيمته درهمان أو أتلف أحدهما غصبا أو فى يد مالكه لزمه ثمانية فى الاصح والله أعلم ولو حدث نقص يسرى الى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فكالتالف وفى قول يرده مع أرش النقص ولو جنى المغصوب فتعلق برقبته مال لزم الغاصب تخليصه بالاقل من قيمته والمال فان تلف فى يده غرمه المالك وللمجنى عليه تغريمه وان يتعلق بما أخذه المالك ثم يرجع المالك على الغاصب ولو رد العبد الى المالك فبيع فى الجناية رجع المالك بما أخذه المجنى عليه على الغاصب ولو غصب أرضا فنقل ترابها أجبره المالك على رده أو رد مثله واعادة الارض كما كانت وللناقل الرد وان لم يطالبه المالك ان كان له فيه غرض والا فلا يرده بلا اذن فى الاصح ويقاس بما ذكرنا حفر البئر وطمها واذا أعاد الارض كما كانت ولم يبق نقص فلا أرش لكن عليه أجرة المثل لمدة الاعادة وان بقى نقص وجب أرشه معها ولو غصب زيتا ونحوه وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته رده ولزمه مثل الذاهب فى الاصح وان نقصت القيمة فقط لزمه الارش وان نقصتا غرم الذاهب ورد الباقى مع أرشه ان كان نقص القيمة أكثر والاصح أن السمن لا يجبر نقص هزال قبله وان تذكر صنعة نسيها يجبر النسيان وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى قطعا ولو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل فالاصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الارش ان كان الخل أنقص قيمة ولو غصب خمرا فتخللت أو جلد ميتة فدبغه فالاصح ان الخل والجلد للمغصوب منه *(فصل)* زيادة المغصوب ان كانت أثرا محضا كقصارة فلا شئ للغاصب بسببها وللمالك تكليفه رده كما كان ان أمكن وأرش النقص وان كانت عينا كبناء وغراس كلف القلع وان صبغ الثوب بصبغه وأمكن فصله أجبر عليه فى الاصح وان لم يمكن فان لم تزد قيمته فلا شئ للغاصب فيه وان نقصت لزمه الارش وان زادت اشتركا فيه ولو خلط المغصوب بغيره وأمكن التمييز لزمه وان شق فان تعذر فالمذهب انه كالتالف فله تغريمه وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط ولو غصب خشبة وبنى عليها أخرجت ولو أدرجها فى سفينة فكذلك الا أن يخاف تلف نفس أو مال معصومين ولو وطئ المغصوبة عالما بالتحريم حد وان جهل فلا حد وفى الحالين يجب المهر الا أن تطاوعه فلا يجب على الصحيح وعليها الحد ان علمت ووطء المشترى من الغاصب كوطئه فى الحد والمهر فان غرمه لم يرجع به على الغاصب فى الاظهر وان أحبل عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب وان جهل فحر نسيب وعليه قيمته يوم الانفصال ويرجع بها المشترى على الغاصب ولو تلف المغصوب عند المشترى وغرمه لم يرجع به وكذا لو تعيب عنده فى الاظهر ولا يرجع بغرم منفعة استوفاها فى الاظهر ويرجع بغرم ما تلف عنده وبأرش نقض بنائه وغراسه اذا نقض فى الاصح وكل ما لو غرمه المشترى رجع به لو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشترى وما لا فيرجع (قلت) وكل من انبنت يده على يد الغاصب فكالمشترى والله أعلم

(كتاب الشفعة)

وبألف فألف ولو اختلف قدر فالاكثر فلو تعذر جمع لزماه ولو قال له على ألف قضيته أو لا تلزم أو من ثمن نحو خمر لزمه أو من ثمن نحو عبد لم أقبضه قبل أو علق فلا شئ وحلف مقر فى على أو عندى أو معى ألف وفسره بوديعة فقال لى عليك ألف آخر وفى دعواه تلفا أو ردا بعده ومقر له فى قوله فى ذمتى أو دينا ولو أقر ببيع أو هبة وقبض فادعى فساده لم يقبل وله تحليف المقر له فان نكل حلف المقر وبطل أو قال هذا لزيد بل لعمرو أو غصبته من زيد بل من عمرو سلم لزيد وغرم بدله لعمرو وصح استثناء نواه قبل فراغ اقرار واتصل ولم يستغرق ولا يجمع فى استغراق وهو من اثبات نفى أو عكسه فلو قال له على عشرة الا تسعة الا ثمانية لزمه تسعة وصح من غير جنسه كألف درهم الا ثوبا بين بثوب قيمته دون ألف ومن معين كهذه الدار له الا هذا البيت أو هؤلاء العبيد الا واحدا وحلف فى بيانه *(فصل)* أقر بنسب فان ألحقه بنفسه شرط امكان وتصديق مستلحق أهل له ولو استلحق اثنان أهلا لحق من صدقه وأمته ان كانت فراشا فولدها لصاحبه والا فان قال هذا ولدى ثبت نسبه لا ايلاد أو ولد علقت به فى ملكى ثبتا وان ألحقه بغيره كهذا أخى أو عمى شرط مع ما مر كون الملحق به رجلا ميتا وان نفاه وكون المقر لا ولاء عليه وكونه وارثا حائزا فلو أقر أحد حائزين بثالث دون الآخر لم يشارك المقر ظاهرا فان مات الآخر ولم يرثه الا المقر ثبت النسب أو ابن حائز بأخ فأنكر نسبه لم يؤثر ولو أقر بمن يحجبه كأخ أقر بابن ثبت النسب لا الارث *(كتاب العارية)* أركانها مستعير ومعار وصيغة ومعير وشرط فيه ما فى مقرض وملكه المنفعة كمكتر لا مستعير وفى المستعير تعيين واطلاق تصرف وله انابة من يستوفى له وفى المعار انتفاع مباح مع بقائه وتكره استعارة واعارة فرع أصله لخدمة وكافر مسلما وفى الصيغة لفظ يشعر بالاذن فى الانتفاع كأعرتك أو بطالبه كأعرنى مع لفظ الآخر أو فعله وأعرتكه لتعلفه أو لتعيرنى فرسك اجارة فاسدة ومؤنة رده على مستعير فان تلف لا باستعمال مأذون ضمنه لا مستعير